



VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2025 m. sausio 30 d. Nr. 10G-302

Vilnius

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Prekių skyriaus vyresniosios patarėjos Jolantos Petrušauskienės (Komisijos pirmininkė), Prekių skyriaus patarėjos Ilonos Mitkevičienės ir Prekių skyriaus vyriausiojo specialisto Sauliaus Urbono, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojos M. B. (*duomenys neskelbtini*) (a. k. (*duomenys neskelbtini*), toliau – Vartotoja) ir UAB „Torijus“ (į. k. 300115265, buveinės adresas: Vytauto g. 96, Palanga, toliau – Pardavėjas), dėl įsigytų galimai netinkamos kokybės vaikiškų kelnų (toliau – Prekė), ir tuo pagrindu Vartotojos Pardavėjo atžvilgiu keliamo reikalavimo – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (29.95 EUR) – pagrįstumo.

Komisija n u s t a t o:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024-11-20 gavo Vartotojos prašymą (reg. Nr. 7G-12037) ir 2024-11-25; 2024-11-26 bei 2024-12-02 prašymo papildymą (reg. Nr. 5G-17147; Nr. 5G-17214; Nr. 5G-17512; Nr. 5G-17515) dėl 2024-10-07 Pardavėjo parduotuvėje (Vilniaus g. 146, Šiauliai), įsigytos Prekės, už kurią Vartotoja Pardavėjui sumokėjo 29,95 EUR (Pardavėjo 2024-10-07 mokėjimo kvito Nr. (*duomenys neskelbtini*), kopija), galimai netinkamos kokybės.

Iš ginčo nagrinėjimo medžiagos nustatyta, kad Vartotoja 2024-11-04 kreipėsi į Pardavėją su prašymu nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus, nurodydama, kad Prekė netinkamos kokybės, kad Prekės audinys priekinėje dalyje virš kelių ir vidinė pusė per trumpą dėvėjimo laiką susipumpuravo, kad Prekė skalbta vieną kartą. Pardavėjas 2024-11-18 informavo Vartotoją, kad netenkins Vartotojos prašymo, kad Prekės susipumpuravimą lėmė tai, kad vaikas žaidimų kambaryje vaikščiojo keliais, kad Prekė mechaniškai nutrinta, kad galimai skalbta ne vieną kartą. Pardavėjo teigimu, Prekės audinio sudėtis 96 proc. medvilnė, 4 proc. poliesteris, kad tokios sudėties audinys neturi galimybės taip greitai nusidėvėti. Vartotoja nesutikdama su Pardavėjo pozicija, kreipėsi į Tarnybą, prašydama įpareigoti Pardavėją nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (29,95 EUR).

Tarnyba, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi ir 25 straipsnio 9 dalimi, 2024-11-27 raštu Nr. 4G-34086 kreipėsi į Pardavėją, siūlydama kilusį ginčą išspręsti taikiai, o nesutinkant su taikiu ginčo sprendimo būdu, paprašė iki 2024-12-09 pateikti išsamius motyvuotus paaiškinimus ir juos patvirtinančius įrodymus dėl Vartotojos prašyme nurodytų aplinkybių.

Tarnyba taip pat 2024-11-27 raštu Nr. 4G-34088 informavo Vartotoją apie pradėtą ginčo nagrinėjimą ir jos procesines teises.

Tarnyba gavo Pardavėjo 2025-01-20 atsakymą (reg. Nr. 5G-846), kuriame nurodoma, kad Pardavėjas Vartotojos prašymo nevykdys. Pardavėjas iš esmės nurodė tuos pačius argumentus, kurie buvo pateikti ir Vartotojai teiktame atsakyme, kad Prekė atitinka kokybės reikalavimus.

Komisija k o n s t a t u o j a:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teisimą ir kt.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 1 dalimi, „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą“. Tiek Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 2 dalis, tiek Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 20 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“.

Apibrėžiant nagrinėjamo ginčo įrodymų vertinimo taisykles, pažymėtina, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1149/2003, nurodė, kad „įrodymų vertinimas grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmę sudaro laisvo įrodymų vertinimo principas – teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę“. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 2 dalį, ginčus nagrinėjanti institucija savo sprendimą priima atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus.

Pažymėtina, kad įrodinėjimas yra grindžiamas dviem kertiniais principais – rungtyniškumu ir dispozityvumu. Rungtyniškumo (rungimosi) principo esmė yra ta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti proceso įstatymo nustatyta tvarka. Dispozityvumo principo turinys bendriausia prasme yra atskleistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 13 straipsnyje, o įrodinėjimo procese šis principas atsiskleidžia įvairiais aspektais, pavyzdžiui, kad pačios šalys renkasi savo įrodinėjimo taktiką ir strategiją, t. y. sprendžia, kokias faktines aplinkybes nurodyti ir kokius faktinius duomenis pateikti savo reikalavimams ir atsikirtimams pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-12-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-531-248/2018).

Nurodytina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje pažymi, kad reikalavimas motyvuoti teismo sprendimus ar nutartis jokių būdu nereiškia, jog teismas (šiuo atveju – Komisija) privalo analizuoti ir pasisakyti dėl bylos dalyvių kiekvieno argumento, teismas privalo aptarti ir įvertinti kiekvieną pagrįstą ir su nagrinėjama byla susijusį ieškinio ar atsikirtimo į jį argumentą, tačiau neprivalo detalčiai analizuoti ir vertinti argumentų, nesusijusių su nagrinėjama byla ar neturinčių teisinės reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-04 nutartis, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-219/2016). Analogišką poziciją taip pat yra pabrėžęs Europos Žmogaus Teisių Teismas – teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detalčiai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Be to, Komisija pažymi, kad įrodymų pakankumas civiliniame procese grindžiamas tikėtinumo taisykle tikimybių pusiausvyros principu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką – nenustatyta, jog teismas gali daryti išvadą

apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonų; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimą išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2009-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2009). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais: (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.) teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Ginčo šalys gali reikšti savo poziciją ir teikti įrodymus, tačiau jų vertinimas ir sprendimo priėmimas yra ginčus nagrinėjančios institucijos (šiuo atveju – Komisijos) prerogatyva.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotoja yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdomas komercinę veiklą. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, Komisija, vertindama Vartotojos keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą, taip pat kitomis prievolinius teisinius santykius nustatančiomis nuostatomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl galimai netinkamos kokybės Prekės ir tuo pagrindu Vartotojos reiškiamo reikalavimo Pardavėjui – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (29,95 EUR) – pagrįstumo.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo pristatyti vartotojui šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekės turi atitikti visus šiuos reikalavimus, jeigu jie yra taikytini: 1) atitikti aprašymą, rūšį, kiekį ir kokybę ir turėti funkcionalumo, suderinamumo, sąveikumo ir kitas savybes, kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje; 2) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, dėl kurios vartotojui reikia šių prekių, apie kurią vartotojas pranešė pardavėjui vėliausiai pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir dėl kurios pardavėjas sutiko; 3) būti pristatytos su visais priedais ir instrukcijomis (įskaitant įdiegimo instrukcijas), kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje; 4) būti tiekiamos su naujiniais, kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 2 dalis).

Komisija pažymi, kad remiantis Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 1 dalimi, jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, vartotojas pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

Pažymėtina, kad Civilinis kodeksas numato dviejų pakopų vartotojo teisių gynimo priemonių sistemą, t. y. numato sąlygas, kada vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 4 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, vadovaudamasis šio kodekso 6.364³ straipsniu, jeigu: 1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekės pataisymas ar pakeitimas neatitinka šio kodekso 6.364² straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų, arba pardavėjas, vadovaudamasis šio straipsnio 3 dalimi, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę; 2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę; 3) prekės trūkumas yra esminis; 4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui. Atkreiptinas dėmesys, kad Civilinio kodekso

6.364¹ straipsnio 5 dalyje numatyta, kad vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui. Be kita ko, vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį: 1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita; 2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą (Civilinio kodekso 6.364³ straipsnio 4 dalis).

Nagrinėjamu atveju Vartotoja Pardavėjo atžvilgiu kelia reikalavimą nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (29,95 EUR). Vadovaujantis teismų formuluojama praktika, ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo taikymo galimybę, taip pat turi atsižvelgti ir į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to, pažymėtina, kad vartotojui teisės aktų garantuota minėtų reikalavimų reiškinio teisė turi būti susijusi su objektyvia ir įrodymais pagrįsta aplinkybe, jog vartotojo įsigyta prekė yra netinkamos kokybės.

Pažymėtina, kad Komisija svarbia aplinkybe laiko tai, kad Vartotoja į Pardavėją dėl atsiradusių Prekės trūkumų kreipėsi praėjus mažiau kaip vienam mėnesiui nuo Prekės įsigijimo dienos, t. y. 2024-11-04, Prekę įsigijo 2024-10-07, o Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu neįrodoma kitaip, daikto trūkumai, išaiškėję per vienerius metus nuo daikto perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu. Aptariant šiame straipsnyje nurodytos daikto kokybės prezumpcijos taikymą, Komisija pažymi, kad tokiu atveju vartotojas turi įrodyti tik daikto neatitikimo egzistavimą (jis neturi įrodyti nei jo priežasties, nei nustatyti, kad neatitikimo kilmė susijusi su pardavėju), ir, kad neatitikimas išaiškėjo per vienerius metus nuo prekės perdavimo. Tuo tarpu Pardavėjas, įrodinėdamas ir siekdamas pagrįsti aplinkybę, kad jis nėra atsakingas už prekės trūkumus, turi pateikti įrodymų, kad neatitikimo nebuvo prekės pateikimo momentu, ir įrodyti, kad jo priežastis ar kilmė yra po šio pateikimo buvęs veikimas ar neveikimas. Jei Pardavėjas negali pakankamai įrodyti, kad neatitikimo priežastis ar kilmė yra po prekės pateikimo atsiradusios aplinkybės, suformuluota prezumpcija leidžia vartotojui pasinaudoti Civiliniame kodekse jam garantuojamomis teisėmis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, jog toks teisinis reguliavimas reiškia įrodinėjimo naštos persikirstymą – preziumuojama, kad per vienerius metus nuo prekės perdavimo vartotojui išaiškėję trūkumai buvo prekės perdavimo momentu, pirkėjas šios aplinkybės neturi įrodinėti, o pardavėjas gali šią prezumpciją nugincyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-19 Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-33-1). Nurodytina, kad Pardavėjas turi pateikti įrodymų, kad neatitikimo nebuvo prekės pateikimo momentu bei įrodyti, kad jo priežastis ar kilmė yra po šio pateikimo buvęs veikimas ar neveikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-251-943/2022). Nagrinėjamu atveju, atsakyme į Vartotojos pretenziją Pardavėjas pažymėjo, kad Vartotojos nurodytas Prekės trūkumas nėra gamybinis pažeidimas, kad Prekės audinio pažeidimas yra atsiradęs dėvėjimo metu dėl Vartotojos kaltės. Pardavėjo teigimu, Prekės audinio sudėtis 96 proc. medvilnė, 4 proc. poliesteris, kad tokios sudėties audinys neturi savybės nusidėvėti. Prašyme Vartotoja nurodo, kad, dėvint Prekę per trumpą laiką, Prekės audinys susipumpuravo, išryškėjo nusidėvėjimo žymės. Nagrinėjamu atveju Komisija sprendžia, kad Pardavėjas, siekdamas apginti savo poziciją, turi vadovautis rungimosi principu ir įrodinėti, kad Prekės trūkumas atsirado dėl nuo Vartotojos priklausančių aplinkybių, tačiau nagrinėjamu atveju neįrodinėjo, kuo remiantis Pardavėjas nustatė, kad Prekės trūkumas atsiradęs dėvėjimo metu, t. y. Pardavėjas nepateikė išsamių argumentų ir nenurodė konkrečių pažeidimų, kurie galėjo sukelti Prekės nusidėvėjimo trūkumus ir susipumpuravimą per trumpą jo dėvėjimo laiką. Komisija įvertinusi Vartotojos pateiktas Prekės nuotraukas, atsižvelgdama į trumpą Prekės dėvėjimo laikotarpį, nurodo, kad Prekės audinio išvaizdos pakitimai, t. y. Prekės susipumpuravimo motyvai yra matomi tipinėse Prekės trinties

vietose. Komisija taip pat atsižvelgdama į Vartotojos pateiktas Prekės nuotraukas, mechaninio pobūdžio pažeidimų, kaip nutrynimų, taip pat netinkamo dėvėjimo požymių, kurie turėtų įtakos Prekės susipumpuravimo atsiradimui bei nusidėvėjimo požymiams, nenustatė. Be to Prekės pakitimai yra matomi daugybiniai Prekės susipumpuravimo motyvai. Komisija atsižvelgdama į Pardavėjo pateiktą Vartotojai atsakymą pažymi, kad Pardavėjas nurodė, kad Prekės pakitimai nėra gamybinio pobūdžio, Prekės pažeidimai yra atsiradę dėvėjimo metu, tačiau jokių papildomų įrodymų ir (ar) išsamių paaiškinimų, kurie leistų daryti prielaidą, kad Prekės pakitimus lėmė mechaniniai veiksniai ir (ar) Vartotojos kaltė, t. y., kad Vartotojos nurodytas Prekės audinio pakitimas yra atsiradęs dėl nuo Vartotojos priklausančių konkrečių aplinkybių, nepateikė, todėl Komisija įvertinusi ir atsižvelgdama į visas ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, įskaitant Vartotojos pateiktas Prekės nuotraukas, konstatuoja, kad Pardavėjas prezumpcijos dėl per vienerius metus nuo Prekės perdavimo Vartotojai išaiškėjusių trūkumų buvimo Prekės perdavimo momentu – nenuginčijo.

Komisija pažymi, kad teisės aktai numato pareigą pardavėjui tinkamai informuoti pirkėją apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas. Civilinio kodekso 6.353 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją pagal šio kodekso 6.228⁶ arba 6.228⁷ straipsnį. Atkreiptinas dėmesys, kad informacijos apie tai kaip dėvėti Prekę, kad susipumpuravimas neįvyktų, nagrinėjamo ginčo atveju pateikta nebuvo.

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, įvertinusi pateiktą ginčo nagrinėjimo medžiagą bei įrodymus, vadovaudamasi vartojimo ir pirkimo–pardavimo sutartinių teisinių santykių reglamentavimu, Komisija daro išvadą, kad Vartotojos reikalavimas – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (29,95 EUR) – pagrįstas.

Komisija papildomai nurodo, kad nutraukus Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ginčo šalys turi būti grąžinamos į pradinę padėtį, t. y. Vartotojai turi būti grąžinami pinigai, sumokėti už Prekę, o Prekę likti Pardavėjo dispozicijoje (Civilinio kodekso 6.222 straipsnio 1 dalis).

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalies 11 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos M. B. (*duomenys neskelbtini*) (a. k. (*duomenys neskelbtini*)) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą nutraukti vaikiškų kelnų, pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už jas sumokėtus pinigus (29,95 EUR).

Įpareigoti UAB „Torijus“ (į. k. 300115265) vykdyti Tarnybos nutarimą per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

Įpareigoti UAB „Torijus“ (į. k. 300115265) Tarnybai per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos pranešti apie nutarimo įvykdymą arba neįvykdymą.

Įpareigoti ginčo šalis pranešti Tarnybai, jeigu bus pareikštas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Jolanta Petrušauskienė